

1500951-13.2020.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... de rotina, em local conhecido pelo tráfico, avistaram o réu pegando um objeto e o entregando para um motoqueiro e, logo após, recebendo algo em troca, atitude que levantou suspeita por se assemelhar ao tráfico de entorpecentes. Disseram que fizeram a abordagem dos dois indivíduos e com o réu encontraram uma quantia em dinheiro. Contaram que se dirigiram ao local em que o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500951-13.2020.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500951-13.2020.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2075770/2020 - DEL.POL.CAJATI, 10640482 - DEL.POL.CAJATI, 408/20/101 - DEL.POL.CAJATI, 2075770 - DEL.POL.CAJATI, 408/20/101 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELIVELTON PEDROSO DOMINGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

WELIVELTON PEDROSO DOMINGUES foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 19 de março de 2020, por volta da 14 hora e 45 minutos, em via pública, mais precisamente no cruzamento entre as Ruas Rio Javari e João Felizardo, Vila Antunes, na cidade de Cajati e comarca de Jacupiranga, Estado de São Paulo, durante o período de pandemia declarada internacionalmente e da declarada "Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus", pela Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, trazia consigo, para consumo de terceiros, 11 (onze) porções de material sólido particulado conhecido como cocaína, com peso bruto de 16,0 gramas, causador de dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 36/37.

Resposta à acusação, às fls. 104/106.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

As partes se manifestaram em alegações finais.

Passo a decidir.

De plano, afasto a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. No caso, o exame de dependência toxicológica é prova irrelevante uma vez que não se presta a ilidir os fatos narrados na denúncia. Ademais, não há dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado apta a justificar a instauração de incidente de insanidade.

No mérito, a materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 15 e laudo pericial de fls. 142/144.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base na prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais militares afirmaram que, durante patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo tráfico, avistaram o réu pegando um objeto e o entregando para um motoqueiro e, logo após, recebendo algo em troca, atitude que levantou suspeita por se assemelhar ao tráfico de entorpecentes. Disseram que fizeram a abordagem dos dois indivíduos e com o réu encontraram uma quantia em dinheiro. Contaram que se dirigiram ao local em que o réu havia ido pegar o objeto para entregar para o motoqueiro, onde localizaram uma sacola com entorpecentes.

O réu, por sua vez, negou os fatos, o que restou isolado nos autos. Considerando a quantidade de droga apreendida, não há dúvidas de que a conduta do acusado se enquadra no tipo previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Assim, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal. No presente caso, não há circunstâncias desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal equivalente a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado. A circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, não incide na hipótese, eis que ausente o dolo específico de agir exigido na referida norma.

Na 3ª fase, deve ser aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto o agente é primário e não há provas de que se dedique à atividade criminosa, nem integre organização criminosa. Por esta razão, reduzo a pena em 1/6, considerando a quantidade de substância entorpecente apreendida, e fixo a pena definitiva em 4 anos e 10 meses de reclusão e 485 dias-multa.

Ante o exposto, CONDENO o réu WELIVELTON PEDROSO DOMINGUES pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 4 anos e 10 meses de reclusão e 485 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Determino a incineração da droga, na forma do art. 72, da Lei 11.343/06.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º,

do Código Eleitoral e o que mais for necessário.
Intime-se.

Jacupiranga, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA